GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – EDIZIONE 4

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE 4

1. PIATTAFORMA 5

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 6
1.3 IDENTIFICAZIONE 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7

2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
2.3 COMUNICAZIONI 9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9

3.1 DURATA 14
3.2 REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI 15
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 15

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 19

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 20

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 21
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 21
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 21
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 23
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 24
7. AVVALIMENTO 24

8. SUBAPPALTO 26

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 26

10. GARANZIA PROVVISORIA 31

11. SOPRALLUOGO 35

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 36

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 37

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 38
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 39

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 41

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 42
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 44
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 44
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 45
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 45

16. OFFERTA TECNICA 48

17. OFFERTA ECONOMICA 50

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 52

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 52

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 58

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 58

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI 60

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 60

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 60

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 61

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 61

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 63

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE 63

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 66

26. CODICE DI COMPORTAMENTO 66

27. ACCESSO AGLI ATTI 67

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 67

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 68

PREMESSE

Con Determinazione n. GXXXX del XXXX/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare il multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC) di cui al D.M. 12 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato nella G.U. n. 202 del 29 agosto 2024. All'appalto si applicano altresì i seguenti Criteri Ambientali Minimi:

- affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con D.M. 24 novembre 2025, pubblicati in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025;
- affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, adottati con D.M. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicati in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, e successivo Decreto correttivo del 24 settembre 2021.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM sopra indicati sono espressamente richiamate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Tecnico allegati alla presente procedura di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. (di seguito anche Sistema o PAD) accessibile all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato 1.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio codice NUTS ITE4.

I codici CIG attribuiti a ciascun Lotto di gara sono indicati nel par. 3 del presente Disciplinare.

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15, comma 9, del Codice è l'Ing. Alessio Primavera, indirizzo e-mail: aprimavera@regione.lazio.it.

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio aderiranno alle Convenzioni Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura e provvederanno alla nomina del proprio Responsabile Unico di Progetto e del Direttore dell'esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla PAD medesima.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La PAD è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24, salvo i giorni di manutenzione programmati.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile sulla PAD https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successiva modificazioni); in caso di operatore economico extra-UE, impossibilitato ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al Sistema regionale previa registrazione al Sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-Piattaforma-stella;

c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla PAD secondo le modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della PAD dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della PAD si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), CNS o CIE.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Progetto del servizio

b) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Allegato 1 - Schema domanda di partecipazione
- Allegato 2 - DGUE (in formato elettronico presente sul Sistema)

- Allegato 3 - Modello di Offerta Tecnica
- Allegato 4 - Duvri preliminare
- Allegato 5 - Elenco personale attualmente impiegato
- Allegato 6 - Progetto di riassorbimento
- Allegato 7 - Dichiarazione di equivalenza CCNL
- Allegato 8 - Informativa ex art. 13 GDPR
- Allegato 9 - Attestato di avvenuto sopralluogo
- Allegato 10 - Modelli per verifiche ex artt. 94-95 e antimafia
- Allegato 11 - DGR 473/2026 Allegato 2;

c) Capitolato Tecnico e relativi allegati:

- Allegato A - Disciplinare Tecnico
- Allegato B - Listino prezzi
- Allegato C - Consistenze
- Aleggato D - Schede periodicità
- Allegato E - Dettaglio cogeneratori
- Allegati F – Baseline consumi energetici

d) Schema di Convenzione

e) Planimetrie – bollette – diagnosi energetiche: per ricevere tale documentazione i concorrenti devono inviare una e-mail al seguente indirizzo: ftrivisondoli@regione.lazio.it

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al seguente link: https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/atti-procedure-affidamento e sulla PAD al seguente link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione "Chiarimenti", disponibile sulla PAD, entro i termini riportati sul sistema.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "Chiarimenti" concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale al seguente link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In particolare, le comunicazioni sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

La PAD invia automaticamente agli Operatori Economici una notifica all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le Consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. L'appalto è suddiviso in n. 10 lotti di seguito riportati:

Tabella n.1

N° lotto	**Oggetto del lotto**	**CIG**	**Importo a base di gara per 108 mesi per singola A.S.** (IVA esclusa)	**Importo a base di gara per 108 mesi per singolo lotto** (IVA esclusa)	**Oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso** (IVA esclusa)
1	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di A.O. S. Giovanni Addolorata	____	126.170.879,40 €	221.168.519,46 €	**12.400,00 €**
	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di A.O.U. Sant'Andrea		94.997.640,06 €		
2	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 2	____	219.327.828,75 €	219.327.828,75 €	**10.400,00 €**
3	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 1	____	200.864.571,66 €	200.864.571,66 €	**10.400,00 €**
4	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Frosinone	____	197.289.827,64 €	197.289.827,64 €	**10.400,00 €**
5	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 6	____	149.718.371,40 €	149.718.371,40 €	**10.400,00 €**
6	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Latina	____	148.743.219,33 €	148.743.219,33 €	**10.400,00 €**
7	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 3	____	65.564.002,80 €	**125.567.749,80 €**	**12.000,00 €**
	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 4		60.003.747,00 €		
8	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di Policlinico Tor Vergata	____	115.326.648,63 €	115.326.648,63 €	**5.600,00 €**
9	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 5	____	114.922.666,53 €	114.922.666,53 €	**9.600,00 €**
10	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Rieti	____	108.485.788,41 €	108.485.788,41 €	**6.400,00 €**
A) Importo a base di gara (108 mesi)					**1.601.415.191,61 €**
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					**98.000,00 €**
A) + B) Importo complessivo					**1.601.513.191,61 €**

L'importo complessivo è al netto di Iva.

I Lotti sono stati individuati sulla base della prossimità delle aree geografiche di riferimento delle Aziende Sanitarie interessate al fine di agevolare l'efficienza dell'organizzazione ed erogazione del servizio, nonché secondo un criterio di omogeneità dei servizi e delle tipologie di Aziende.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'appalto, sono stati considerati i seguenti importi unitari a base d'asta:

- per i canoni manutentivi a base d'asta, i prezzi unitari riportati nell'Allegato B – Listino prezzi;
- per la fornitura di energia elettrica, lo spread a base d'asta pari a **0,05000 €/kWh elettrico** applicato ad una stima del costo dell'energia elettrica per il 2026 pari a 0,22356 €/kWh al netto di IVA;
- per la fornitura di energia termica, lo spread a base d'asta pari a **0,02000 €/kWh termico** applicato applicato ad una stima del costo dell'energia termica per il 2026 pari a 0,06170 €/kWh, al netto dell'IVA. Per la conversione in €/m3 termico si utilizza il fattore di convenzione 9,59 kWh/Sm3.
- per la fornitura di acqua, il prezzo unitario a base d'asta pari a **3,00 €/m3**.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella n.2

n.	Descrizione CPV in relazione ai servizi oggetto dell'Appalto	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	50711000-2	43.2	P
2	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	50720000-8	43.2	P
3	Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento	50730000-1	43.2	P
4	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici	50712000-9	43.2	S
5	Servizi di manutenzione di ascensori	50750000-7	43.2	S
6	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	50413200-5	43.2	S
7	Erogazione di energia elettrica e servizi connessi	65300000-6	35.1	S
8	Erogazione di gas e servizi connessi	65200000-5	35.2	S
9	Erogazione di acqua e servizi connessi	65100000-4	36	S

Di seguito si riporta la suddivisione dell'appalto nelle diverse componentiai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera e) della Legge 7 agosto 2012, n. 135:

Tabella n.3

Lotto	Descrizione	Componente spesa	Valore 108 mesi (Iva esclusa)	Requisiti di partecipazione
1	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per A.O. San Giovanni Addolorata e A.O.U. Sant'Andrea	Servizi a canone	74.160.746,55 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	109.927.399,59 €	
		Lavori a misura	37.080.373,28 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
2	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 2	Servizi a canone	74.695.511,34 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	107.284.561,74 €	
		Lavori a misura	37.347.755,67 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
3	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 1	Servizi a canone	76.003.967,34 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	86.858.620,65 €	
		Lavori a misura	38.001.983,67 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
4	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Frosinone	Servizi a canone	69.768.341,01 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	92.637.316,08 €	
		Lavori a misura	34.884.170,55 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
5	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 6	Servizi a canone	52.621.055,37 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	70.786.788,30 €	
		Lavori a misura	26.310.527,73 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
6	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Latina	Servizi a canone	58.544.767,44 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	60.926.068,17 €	
		Lavori a misura	29.272.383,72 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
7	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 3 e ASL Roma 4	Servizi a canone	46.283.859,45 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	56.141.960,58 €	
		Lavori a misura	23.141.929,77 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
8	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per Policlinico Tor Vergata	Servizi a canone	37.393.172,73 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	59.236.889,49 €	
		Lavori a misura	18.696.586,41 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
9	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 5	Servizi a canone	53.008.771,23 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	35.409.509,64 €	
		Lavori a misura	26.504.385,66 €	Paragrafo 6.3 lett. b)
10	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Rieti	Servizi a canone	42.834.877,29 €	Paragrafi 6.2 lett. a) e 6.3 lett. a)
		Forniture a canone	44.233.472,43 €	
		Lavori a misura	21.417.438,69 €	Paragrafo 6.3 lett. b)

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari a **€ 437.120.693,04 €**. Il dettaglio dei costi della manodopera per ciascun lotto è il seguente:

Tabella n.4

Lotto	Descrizione	Costo stimato della manodopera 108 mesi per servizi a canone	Costo stimato della manodopera 108 mesi per manutenzione extracanone	Costo stimato della manodopera 108 mesi totale
1	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per A.O. San Giovanni Addolorata e A.O.U. Sant'Andrea	37.641.639,32 €	18.540.186,64 €	56.181.825,96 €
2	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 2	39.885.456,54 €	18.673.877,84 €	58.559.334,38 €
3	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 1	40.019.546,42 €	19.000.991,84 €	59.020.538,26 €
4	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Frosinone	33.167.752,43 €	17.442.085,28 €	50.609.837,71 €
5	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 6	29.784.599,51 €	13.155.263,87 €	42.939.863,38 €
6	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Latina	25.446.561,41 €	14.636.191,86 €	40.082.753,27 €
7	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 3 e ASL Roma 4	25.844.116,84 €	11.570.964,89 €	37.415.081,73 €
8	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per Policlinico Tor Vergata	19.897.905,29 €	9.348.293,21 €	29.246.198,50 €
9	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 5	23.078.784,25 €	13.252.192,83 €	36.330.977,08 €
10	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Rieti	17.825.219,23 €	10.708.719,35 €	28.533.938,58 €

I costi della manodopera sono calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- gli elenchi del personale attualmente impiegato, così come trasmessi e convalidati dalle AA.SS.;
- le ore stimate come necessarie per l'esecuzione del servizio;
- le tabelle ministeriali di cui al Decreto Direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali concernente la determinazione del costo medio orario del personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti;
- gli aumenti salariali previsti dall'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti (codice CNEL C011) siglato il 22 novembre 2025;
- per le manutenzioni extracanone è stato considerato il 50% del valore delle manutanzioni

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti (codice CNEL C011).

L'importo dei **costi della sicurezza da interferenze** è complessivamente pari a **€ 98.000,00**. Ai fini dell'individuazione dei rischi da interferenza, è stato redatto il documento di cui all'Allegato 4 – DUVRI preliminare ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008.

Prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, quantificando i relativi costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti.

Sul valore degli ordinativi di fornitura è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa in favore delle Aziende Sanitarie. L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo dell'anticipazione verrà recuperato con cadenza trimestrale in quattro rate di eguale importo.

Si precisa che il valore delle Convenzioni è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende Sanitarie contraenti che utilizzeranno le Convenzioni nell'arco temporale della loro durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la Stazione appaltante né per le Aziende sanitarie contraenti nei confronti dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari.

3.1 DURATA

La durata della Convenzione è pari a **24 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare i contratti con l'Aggiudicatario.

Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti avranno durata pari a **108 mesi** a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso o dall'avvio del servizio se successiva. Gli Ordinativi emessi successivamente al primo, avranno la sua medesima scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per ulteriori sei mesi ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO PREZZI

Nel corso di esecuzione del servizio sono ammesse la revisione dei prezzi e l'adeguamento dei prezzi alle condizioni previste al paragrafo 9.3 del Capitolato Tecnico e relativi sottoparagrafi.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella n.5

N° lotto	Oggetto del lotto	Importo complessivo per lotto (IVA esclusa)	Quinto d'obbligo - art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023	Proroga sei mesi - art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2024	Valore globale stimato dell'Appalto per Lotto (IVA esclusa)
1	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di A.O. S. Giovanni Addolorata Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di A.O.U. Sant'Andrea	221.180.919,46 €	44.236.183,89 €	12.287.828,86 €	**277.704.932,21 €**
2	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 2	219.338.228,75 €	43.867.645,75 €	12.185.457,15 €	**275.391.331,65 €**
3	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli	200.874.971,66 €	40.174.994,33 €	11.159.720,65 €	**252.209.686,64 €**

	impianti di ASL Roma 1				
4	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Frosinone	197.300.227,64 €	39.460.045,53 €	10.961.123,76 €	**247.721.396,93 €**
5	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 6	149.728.771,40 €	29.945.754,28 €	8.318.265,08 €	**187.992.790,76 €**
6	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Latina	148.753.619,33 €	29.750.723,87 €	8.264.089,96 €	**186.768.433,16 €**
7	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 3 Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 4	125.579.749,80 €	25.115.949,96 €	6.976.652,77 €	**157.672.352,53 €**
8	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di Policlinico Tor Vergata	115.332.248,63 €	23.066.449,73 €	6.407.347,15 €	**144.806.045,50 €**
9	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Roma 5	114.932.266,53 €	22.986.453,31 €	6.385.125,92 €	**144.303.845,75 €**
10	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti di ASL Rieti	108.492.188,41 €	21.698.437,68 €	6.027.343,80 €	**136.217.969,89 €**
TOTALE		**1.601.513.191,61 €**	**320.302.638,32 €**	**88.972.955,09 €**	**2.010.788.785,02 €**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara o al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo Lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno **essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto** individuato in ragione dell'ordine decrescente di rilevanza economica dei lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria.

Il suddetto limite si applica anche qualora un operatore economico partecipi alla gara in forme diverse (operatore economico singolo, associato, consorziato esecutore).

Il limite di aggiudicazione sopra descritto non si applica qualora l'applicazione comporterebbe la non aggiudicazione del lotto (ad esempio nel caso in cui il concorrente risulti il solo ad aver presentato offerta per ulteriori lotti oltre a quello allo stesso aggiudicato, oppure nel caso in cui l'offerta del concorrente risulti essere l'unica offerta valida per ulteriori lotti oltre quello allo stesso aggiudicato).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, tale limitazione è stata imposta per evitare concentrazioni di mercato, riducendo così il rischio di saturazione della capacità operativa di un unico fornitore su base territoriale e conseguentemente garantire un numero adeguato di fornitori e un alto standard di qualità del servizio.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei Lotti che possono essere aggiudicati, si tiene conto se l'Operatore Economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi Lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I Concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività inerenti a con quelle oggetto della presente procedura di gara

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati Membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara - annualità 2025-24-23-22-21 - almeno **pari al 60% del Valore globale stimato del lotto**. In caso di partecipazione a più lotti sarà considerato il valore del lotto di maggiore importo.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi presso Enti sanitari pubblici e/o privati, complessivamente di importo **pari al 30% del Valore globale stimato del lotto**. Per servizi analoghi si intendono servizi di conduzione, gestione e manutenzione

degli impianti di climatizzazione e impianti elettrici; almeno un contratto deve essere stato svolto nelle modalità di servizio energia. In caso di partecipazione a più lotti il requisito sarà commisurato al valore del lotto di maggiore importo.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Possesso di **attestazione SOA per le categorie OG1 "Edifici civili e industriali" e OG11 "Impianti tecnologici"** con classifiche di importo pari al 50% del valore annuo dell'extra canone del lotto di partecipazione e, in particolare:

Tabella n.6

Lotto	Classifiche SOA per le categorie OG1 e OG11 ai fini del requisito di cui al par. 6.3, lett. b)
1	IV
2	IV
3	IV
4	IV
5	III bis
6	IV
7	III bis
8	III bis
9	III bis
10	III bis

Nel caso di partecipazione a più lotti, le suddette qualificazioni dovranno sussistere per il Lotto di valore più elevato fra quelli ai quali si intende partecipare.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità all'originale della certificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e la classificazione delle opere richieste nel presente paragrafo.

In caso di partecipazione di operatore economico con sede all'estero in ambito comunitario la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. In tal caso l'operatore economico con sede all'estero in ambito comunitario si qualifica producendo documentazione equipollente tradotta in lingua italiana.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
b) Il requisito relativo all'attestazione SOA di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

   Il requisito si intenderà soddisfatto qualora la somma degli importi corrispondenti alle classifiche possedute dai diversi componenti sia almeno pari a:

   - € 2.582.000 per la Categoria OG1 e € 2.582.000 per la categoria OG11 per i lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 6;

- €1.500.000 per la Categoria OG1 e €1.500.000 per la categoria OG11, per i lotti nn. 5, 7, 8, 9 e 10;

Resta fermo il beneficio di cui all'art. 2, c.2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs n. 36/2023.

Resta inteso che l'impresa in possesso della certificazione prestata ai fini del soddisfacimento del presente requisito sarà tenuta a svolgere, all'interno del RTI o Consorzio ordinario, rete o GEIE la relativa attività oggetto della certificazione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso di requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non

dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti nel paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore

Economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di 10 giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Inoltre, le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di seguito individuate, possono essere svolte esclusivamente da imprese (appaltatrici, subappaltatrici e/o subaffidatarie) iscritte alle white list:

1) noli a freddo di macchinari;
2) noli a caldo;
3) autotrasporti per conto di terzi;
4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

7) fornitura di ferro lavorato;

8) guardiania dei cantieri.

Si applica l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della c.d. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 (codice CNEL C011). In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 5 - Elenco personale attualmente impiegato, e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

In conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, all'art. 25 della L.R. 22 ottobre 2018 n.7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" e all'art. 6 della L.R. 17 giugno 2022, n. 9 avente ad oggetto: "Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici", il Fornitore si obbliga a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 9 recante "Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici", l'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, il subentro nel nuovo Contratto d'appalto e i tempi e le modalità di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale.

Il Fornitore si impegna in ogni caso ad applicare quanto previsto all'art.7 della L.R. 17 giugno 2022, n. 9, circa gli obblighi di comunicazione alle Amministrazioni contraenti e agli organi sindacali e di rappresentanza dei lavoratori relativamente al cambio appalto.

Il Fornitore si impegna a presentarsi prima dell'attivazione del servizio, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a promuovere il ricollocamento del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1 c. 42 della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova.

La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento saranno verificate in fase di esecuzione del Contratto dalle Aziende Sanitarie/Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'Aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del Contratto.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

Fermo quanto sopra, in sede di offerta l'operatore economico dovrà allegare alla Busta tecnica un apposito Progetto di riassorbimento del personale attualmente in servizio - secondo il modello Allegato 8 – Modello progetto di riassorbimento - atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il concorrente, inoltre, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al **30 per cento di occupazione giovanile** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Non è previsto l'impegno ad assicurare una quota di occupazione femminile per le eventuali nuove assunzioni legate all'esecuzione del contratto, in quanto si ritiene che tale prescrizione sia difficilmente applicabile in considerazione della natura del mercato di riferimento.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura è soggetta al Regolamento UE n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno in quanto è suddivisa in Lotti con valore complessivo stimato superiore a 250 milioni di euro e il valore dei Lotti per cui si può presentare offerta è pari o superiore a 125 milioni di euro.

Solo i Concorrenti che intendono partecipare ai Lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 3.4) è pari o superiore a 125 milioni di euro sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, del Regolamento UE n. 2022/2560, gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno riguardano anche gli eventuali subappaltatori e fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

L'operatore economico produce l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che va compilato tramite il Form on-line nel sito https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/guidance-economic-operators_en, scaricato sul PC e trasmesso alla PAD, in formato .pdf, unitamente alla documentazione amministrativa.

In particolare, il suddetto Allegato:

- va compilato in tutte le sue parti (ad eccezione della sezione 7), con riferimento alle imprese che negli ultimi 3 anni abbiano ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;
- va compilato nelle sole sezioni 1, 2, 7 e 8, con riferimento alle imprese che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "de minimis" (300.000 euro) oppure non abbiano ricevuto alcun contributo finanziario estero.

In caso di operatori di cui all'articolo 65, comma 2, lett. da b) ad h), del Codice l'Aallegato II è unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:

- la sezione 1 dell'Allegato è sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, vanno compilate le apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "de minimis" (300.000 euro) oppure non abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero, vanno compilate le apposite sezioni 2, 7 e 8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/Consorzio tutte le imprese componenti non abbiano ricevuto, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, può essere compilata un'unica sezione 7 per tutto il RTI/Consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/Consorzio.

Eventuali documenti, che il Concorrente ritiene di voler produrre unitamente all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1441, devono essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato.

L'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1441 non deve recare alcuna sottoscrizione digitale.

Per la compilazione del suddetto allegato si può fare riferimento in ogni caso alle indicazioni e chiarimenti contenuti ai seguenti link:

- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en

Se l'Operatore Economico non ha presentato nell'offerta l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1441 debitamente compilato secondo le modalità sopra descritte, la Stazione Appaltante richiede di presentare il documento entro 10 giorni lavorativi.

Nel caso di mancata presentazione del documento richiesto, l'Offerta dell'operatore Economico è dichiarata irregolare e respinta; la Stazione Appaltante informa la Commissione di tale esclusione.

La stazione appaltante trasmette tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1441/2023 di ogni Concorrente attraverso il link:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en?prefLang=it&etrans=it

e, con riferimento alla prima migliore offerta, non provvede all'aggiudicazione della procedura e alla stipula del contratto relativo al Lotto di riferimento, sino alla rispettiva scadenza dei termini all'uopo previsti dall'articolo 30 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto prescritto dall'articolo 32 del medesimo Regolamento.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun Lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'Appalto e precisamente degli importi di seguito indicati, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e a impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Tabella n.7

Lotto	Descrizione Lotto	Importo complessivo *(€, IVA esclusa)*	Importo Cauzione 2%
1	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per A.O. San Giovanni Addolorata e A.O. Sant'Andrea	277.704.932,21 €	**5.554.098,64 €**
2	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 2	275.391.331,65 €	**5.507.826,63 €**
3	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 1	252.209.686,64 €	**5.044.193,73 €**
4	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Frosinone	247.721.396,93 €	**4.954.427,94 €**
5	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 6	187.992.790,76 €	**3.759.855,82 €**

Lotto	Descrizione Lotto	Importo complessivo *(€, IVA esclusa)*	Importo Cauzione 2%
6	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Latina	186.768.433,16 €	**3.735.368,66 €**
7	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 3 e ASL Roma 4	157.672.352,53 €	**3.153.447,05 €**
8	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per Policlinico Tor Vergata	144.806.045,50 €	**2.896.120,91 €**
9	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Roma 5	144.303.845,75 €	**2.886.076,92 €**
10	Multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili in uso per ASL Rieti	136.217.969,89 €	**2.724.359,40 €**

In caso di partecipazione a più Lotti l'Operatore Economico può alternativamente:

- prestare tante distinte e autonome garanzie provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i Lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli Lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole garanzie riferite a ciascun Lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento la seguente dicitura "*Gara Multiservizio AASS Regione Lazio Provvisoria*".

In caso di bonifico il Concorrente deve inserire nella Busta Documentazione Amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'Operatore Economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico può alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);

b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
   2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni/marchi di cui all'Allegato II.13 del Codice con esclusione di quelle di cui al punto a). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il Concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree dei presidi ospedalieri oggetto del servizio è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine di una valutazione più accurata e completa del servizio e per acquisire piena cognizione di tutti gli aspetti che possano influire sulla corretta esecuzione dei servizi.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza previo accordo con i responsabili individuati dalle Aziende Sanitarie come sotto riportati.

I riferimenti che le imprese concorrenti devono contattare per l'espletamento del sopralluogo sono indicati nella tabella a seguire:

Tabella n.8

Aziende Sanitarie	Presidi ospedalieri su cui effettuare il sopralluogo	Nominativo referente	E-mail	Telefono
ASL ROMA 1	PP.OO. ASL RM 1	Ing. Emanuela Soli	emanuela.soli@aslroma1.it	3334909464
ASL ROMA 2	PP.OO. Sant'Eugenio - CTO, S. Pertini	Ing. Antonio Prestanicola	lavoripubblici.ospedali@aslroma2.it.	0651003032/8013
ASL ROMA 3	OSP. CPO – OSP GRASSI	Enzo Pietropaolo	uoctecnico@aslroma3.it	3294204478
ASL ROMA 4	Distretto 1	Felice Tofi	felice.tofi@aslroma4.it	3200268082
	Distretti 2-3-4	geom. Menelao De Paola	menelao.depaola@aslroma4.it	3473733204
ASL ROMA 5	OSP. TIVOLI - S. GIOVANNI EVANGELISTA	Fabrizio Proietti	fabrizio.proietti@aslroma5.it	3389326843
		Luis Troiani	luis.troiani@aslroma5.it	3495846342
	OSP. A. ANGELUCCI	Enrico Mancuso	enrico.mancuso@aslroma5.it	3332122181
		Gianluca Mari	gianluca.mari@aslroma5.it	3356236192
	OSP. L.PARODI DELFINO	Danilo Giovannoli	danilo.giovannoli@aslroma5.it	3356198054
		Gianni Battisti	gianni.battisti@aslroma5.it	3383901035
	OSP. CONIUGI BERNARDINI	Francesco Robustelli	francesco.robustelli@aslroma5.it	3281145717
		Massimo Moretti	massimo.moretti@aslroma5.it	3491655432
	OSP. SS. SALVATORE PALOMBARA	Maurizio Eletti	maurizio.eletti@aslroma5.it	3389423737
		Giovanni Battista Della Rocca	giovannibattista.dellarocca@aslroma5.it	3385957456
	OSP. SS. GONFALONE	Flavio Di Flaviano	flavio.diflaviano@aslroma5.it	3356419824
		Massimo Tolli	massimo.tolli@aslroma5.it	3397238230
ASL ROMA 6	PP.OO. ASL RM 6	Vittorio De Paola	vittorio.depaola@aslroma6.it	0693278861
ASL FROSINONE	PP.OO. ASL FR	CTP Diego Tomassi	diego.tomassi@aslfrosinone.it	07758822140
ASL LATINA	PP.OO. ASL LT	Celestino Di Raimo	c.diraimo@ausl.latina.it	3280414295
ASL RIETI	PP.OO. ASL RI	Sergio De Marco	s.demarco@asl.rieti.it	3921970588
AO SAN GIOVANNI	PP.OO. AO S. Giovanni	Arch. Marco Pipolo	mpipolo@hsangiovanni.roma.it	320/2249681
AOU SANT'ANDREA	AOU Sant'Andrea	Arch. Rita D'Onofrio	rdonofrio@ospedalesantandrea.it	0633775801-8723-3285375838

POLICLINICO TOR VERGATA	Policlinico Tor Vergata	Salvatore Carocci	salvatore.carocci@ptvonline.it	0620908506

Ai fini dell'effettuazione del predetto sopralluogo, da effettuarsi previo appuntamento, l'Operatore Economico concorrente dovrà inoltrare un'apposita richiesta via mail al referente indicato nella tabella precedente, indicando il nominativo e la qualifica della/e persona/e incaricata/e, la/e sede/i interessata/e dal sopralluogo nonché i recapiti telefonici / mail / PEC cui recapitare la convocazione e/o ogni altra comunicazione inerente alla richiesta.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere si riservano il diritto di valutare le richieste di sopralluogo, in base alla disponibilità dei referenti e alle esigenze organizzative.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I Concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il contributo è dovuto per ciascun Lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n.9

Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	_____	€ 560,00
2	_____	€ 560,00
3	_____	€ 560,00
4	_____	€ 560,00
5	_____	€ 560,00
6	_____	€ 560,00
7	_____	€ 560,00
8	_____	€ 560,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo del Sistema accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati a Sistema, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla

scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni Operatore Economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della PAD relative alla presente procedura ed è composta dai seguenti documenti:

A. **Documentazione Amministrativa**;

B. **Offerta tecnica**, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C. **Offerta economica**, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata, tramite PEC all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione.

La PAD consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in allegato al presente Disciplinare di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, oppure, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il Concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico allega sulla PAD, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE (da compilare a Sistema);
3) Eventuale Procura;
4) Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni attestanti il diritto alla riduzione dell'importo;
5) Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo *oppure* copia del contrassegno in formato pdf;
6) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
7) Attestato di avvenuto sopralluogo;

8) *(Eventuale)* Relazione di un professionista per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo di cui al paragrafo 15.2;

9) *(Eventuale)* documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;

10) *(Eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;

11) Documentazione da produrre in adempimento degli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione n. (UE) 2023/1441, secondo le modalità indicate al paragrafo 9.1;

12) Informativa sul trattamento dei dati personali.

13) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

14) Dichiarazioni per verifiche ex artt. 94-95 e antimafia

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Schema Domanda di partecipazione.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

– dal Concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'Operatore Economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il Concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lettera e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'Operatore Economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il Concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) Il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

– **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

– **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

– DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

– dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *(eventuale, in caso di adozione di misure di self cleaning):*

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa,)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* indicandone i motivi e l'impegno ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……;
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da ……;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di …;

d) *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma … (*indicare quali*) inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …… (*indicare il nominativo*), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico inserisce per ogni singolo Lotto a cui intende partecipare la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità specificate nel manuale operativo della PAD stessa, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

a) **Relazione Tecnica** dei servizi offerti redatta secondo l'Allegato 3 – Modello di Offerta tecnica.

La Relazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, le modalità proposte per lo svolgimento del servizio.

In particolare, la Relazione redatta secondo l'Allegato 3 – Modello di Offerta tecnica deve essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di **40 pagine solo fronte e, più precisamente, di 30 facciate**.

Nel conteggio delle 40 facciate, non verranno computati la copertina, l'indice ed eventuali allegati. Gli eventuali allegati non potranno superare le **40 pagine solo fronte e, più precisamente, le 40 facciate**.

b) **Piano dettagliato degli interventi di riqualificazione energetico ambientale per il servizio termico e il servizio elettrico** (par. 10.2 del Capitolato Tecnico). Nel piano devono essere riportati almeno i seguenti elementi:

- gli immobili su cui si intende effettuare l'intervento;
- una descrizione degli interventi;
- uno schema funzionale esemplificativo;
- il risparmio conseguibile in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria corredato dalla metodologia con cui lo stesso è stato calcolato;
- la tempistica di realizzazione (coerente con i tempi massimi previsti nel Capitolato).

c) **Certificazioni** in corso di validità, comprovanti il diritto all'attribuzione dei punteggi tabellari di cui ai criteri di valutazione con identificati con **ID 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3** nella griglia di valutazione riportata nel successivo paragrafo 18.1;

~~d) **Documentazione tecnica** a comprova di quanto dichiarato in offerta tecnica all'interno del modello di Offerta tecnica;~~

e) ***(eventuale)*** **Contratto di avvalimento premiale**, nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi dell'avvalimento premiale;

f) ***(eventuale)*** **Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

g) **Progetto di riassorbimento** da redigere secondo il modello di cui all'Allegato 8 – Modello progetto riassorbimento del presente Disciplinare di gara. Nel documento devono essere illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al

paragrafo 9, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica, secondo quanto dichiarato al precedente punto f), allega oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce, per ogni singolo lotto al quale partecipa, l'offerta economica nella PAD secondo le modalità specificate nel manuale operativo della Piattaforma.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Ribasso percentuale sullo **spread termico** a base d'asta indicato al par. 3 del presente Disciplinare, pari a 0,02000 €/kWh;
b) Ribasso percentuale sullo **spread elettrico** a base d'asta indicato al par. 3 del presente Disciplinare, pari a 0,05000 €/kWh;
c) Ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta per la **fornitura di acqua** indicato al par. 3 del presente Disciplinare, pari a 3,00 €/m3;
d) Ribasso percentuale unico sui **canoni manutentivi** a base d'asta di cui al Listino prezzi (Allegato B) riferito al lotto per il quale si sta presentando offerta, ad eccezione della voce "Governo della commessa (call center, reperibilità, supporto gestionale)" la quale non è soggetta a ribasso;
e) Ribasso percentuale unico sul **Prezziario della Regione Lazio**;
f) Ribasso percentuale unico sul **Prezziario DEI**;
g) il **ribasso percentuale offerto sulla quota percentuale di cui al par. 9.2.1 (Prestazioni in economia)** del Capitolato Tecnico, prevista per spese generali ed utile di impresa in aggiunta ai costi orari delle risorse umane di cui al Prezziario della Regione Lazio (Capitolo S), e pari al 24,30% dei medesimi costi orari.

Si ricorda che, come previsto al par. 9.2 del Capitolato tecnico, il valore delle manutenzioni extra canone contrattuale sarà pari al 50% del valore dei canoni manutentivi che risulteranno

dall'applicazione dello sconto sui canoni manutentivi di cui all'allegato B; pertanto, il costo della manodopera per le manutenzioni extracanone da riportare in offerta deve essere commisurato a tale valore contrattuale e non al valore delle manutenzioni extracanone a base d'asta.

L'Operatore Economico compila inoltre sulla PAD, inserendo a sistema:

h) gli **oneri aziendali** relativi alla **salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro;
i) i **costi della manodopera servizi a canone**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
j) i **costi della manodopera servizi a extra-canone**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
k) *(eventuale, qualora l'Operatore Economico intenda applicare un CCNL diverso da quello indicato al par. 3)* la **dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice** redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 7 – Dichiarazione Equivalenza CCNL, corredata da eventuale documentazione probatoria utile a consentire la verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative in conformità con quanto previsto all'art. 4 dell'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. n. 209/2024. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

La piattaforma calcolerà automaticamente il valore complessivo dell'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi in cifre con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali e privi del simbolo percentuale "%" (es. inserire 13,14 per indicare un ribasso del 13,14%);
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- l'offerta economica non può essere pari a 0 (zero);
- i quantitativi di cui all'Allegato C - Consistenze hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta;

- l'offerta economica è da intendersi comprensiva di tutti i servizi e forniture connesse elencati nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa;
- non saranno ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato;
- l'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare;
- gli importi complessivi dell'Appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:
  - di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati, fatta salva la clausopla di revisione dei prezzi di cui al paragrafo 3.2 del presente Disciplinare;
  - delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
  - dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto e a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPO OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n.10 - dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	ID	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA PUNTEGGIO	PUNTI MAX
1	**Organizzazione del servizio**	**28**	1.1	Disponibilità di almeno una risorsa per ciascuna Azienda Sanitaria del lotto appartenente al Team di Supporto Gestionale di cui al par. 1.2. del Disciplinare tecnico in possesso di una certificazione BIM (BIM Coordinator o BIM Manager)	T	1
			1.2	Impiego complessivo di personale operativo, per ciascuna AS contraente, espresso in FTE (full time equivalent pari a 1600 ore annue). Il personale da indicare deve essere quello per la gestione delle attività a canone. È quindi escluso il personale per le manutenzioni extra canone e quello per i presidi aggiuntivi (par. 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 del Disciplinare Tecnico) eventualmente richiesti dalle Aziende Sanitare contraenti. È invece inclusa l'eventuale estensione offerta del periodo minimo di presenza nei presidi ospedalieri di cui al criterio 1.4 *Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo:* *Va=FTEa/FTEmax* *dove:* *FTEa è il valore complessivo offerto dal concorrente a) corrispondente alla somma di FTE offerto per ciascuna AS contraente appartenete al Lotto* *FTEmax è il valore massimo complessivo offerto tra i concorrenti.* *L'offerente dovrà indicare il valore di FTE offerto per ciascuna Azienda ed il totale del Lotto.*	Q	5
			1.3	Modalità di organizzazione e specializzazioni del personale operativo (squadre, turni, frequenze, ecc.) dedicato, per ogni Azienda contraente, ai servizi di manutenzione a canone e gestione degli immobili/impianti. Il personale offerto dovrà essere coerente con il numero di risorse che si prevede di impiegare in base alle previsioni del Disciplinare Tecnico ed al personale offerto come da precedenti criteri. *Verranno ritenute migliorative le offerte che per profilo delle risorse impiegate e modalità organizzative proposte garantiranno la migliore gestione rispetto alle caratteristiche ed esigenze del contesto di ciascuna struttura.*	D	5
			1.4	Estensione della presenza di operatori presso i presidi ospedalieri rispetto al minimo fissato dal par. 1.2.2 del Disciplinare Tecnico (due operatori tecnici -uno con qualifiche di meccanico e uno con qualifiche di elettrico- presenti durante le fasce orarie 7.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì festivi inclusi, adeguatamente formato per intervenire su emergenze). Con riferimento a ciascun presidio ospedaliero il concorrente dovrà offrire l'estensione del presidio come di seguito: due operatori tecnici -uno con qualifiche di meccanico e uno con	T	5

				qualifiche di elettrico - presenti durante le fasce orarie 7.00 – 22.00 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 7.00 alle 14.00 festivi inclusi *Si= 5* *No=0* *Nel caso in cui il concorrente offra l'estensione dell'orario di presenza del personale nei presidi ospedalieri, il canone emergenze elettrico e termoidraulico verrà ridotto del 33%*		
			1.5	Dotazioni, struttura e orari di funzionamento delle sedi operative e dei magazzini che si intendono utilizzare nell'intera durata dell'appalto, con riferimento al territorio delle Aziende contraenti. *Saranno ritenute migliorative le offerte che, per dotazioni (intese parti di ricambio dei componenti più sensibili), struttura e orari di sedi operative e magazzini, sapranno garantire la massima flessibilità e celerità degli interventi di gestione ordinaria ed emergenziale nonchè minori tempi di percorrenza per il raggiungimento dei presidi sanitari.*	D	4
			1.6	Modalità di gestione degli interventi su guasto tali da garantire il rispetto dei tempi di intervento previsti nel Capitolato e Disciplinare anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. *Saranno ritenute migliorative le offerte che, per flessibilità organizzativa e innovatività delle soluzioni proposte, sapranno garantire al meglio il rispetto delle tempistiche previste nei documenti contrattuali.*	D	4
			1.7	Sistemi organizzativi e procedure previsti al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, *Saranno considerate migliorative le offerte che garantiscano il coordinamento, la cooperazione e il controllo delle imprese esecutrici (compresi subfornitori e subappaltatori) in relazione alle specificità degli ambienti sanitari e nonché la riduzione dei rischi da interferenza, e un piano di manutenzione delle apparecchiature di cantiere tale da garantirne l'utilizzo in piena sicurezza*	D	4
2	**Gestione informatizzata del servizio**	**10**	2.1	Efficacia delle funzionalità offerte dal Sistema Informativo in relazione alle esigenze delle Aziende contraenti per verificare il corretto svolgimento delle attività di manutenzione preventiva e riparativa. *Saranno considerate migliorative le soluzioni capaci di restituire, in tempo reale, il più ampio ventaglio di informazioni atte a consentire agli operatori dell'Azienda la verifica puntuale del corretto svolgimento delle attività di manutenzione preventiva e riparativa.*	D	5
			2.2	Efficacia degli strumenti utilizzati per la tracciabilità degli interventi effettuati con particolare riferimento alla riconducibilità delle prestazioni agli operatori che le hanno effettuate e la rilevazione della presenza dell'operatore presso le sedi delle Aziende Ospedaliere.	D	5

				Saranno considerate migliorative le soluzioni capaci di restituire tramite il Sistema Informativo, in tempo reale, il più ampio ventaglio di informazioni atte a consentire una puntuale tracciabilità degli interventi in particolare relativamente alla riconducibilità delle prestazioni agli operatori che le hanno effettuate e la rilevazione della presenza dell'operatore presso l'azienda.		
3	**Sostenibilità ambientale**	**29**	3.1	Sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Il concorrente deve presentare un piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort termoigrometrico e della qualità dell'aria secondo quanto previsto dal paragrafo 10.7 del Capitolato tecnico *Saranno considerate migliorative le soluzioni in grado di gestire in maniera efficace ed efficiente gli impianti, monitorare consumi e condizioni di confort, produrre risparmi energetici.*	D	6
			3.2	Sistemi automatici di gestione e monitoraggio dell'impianto elettrico. Il concorrente deve presentare il piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort illuminotecnico secondo quanto previsto dal paragrafo 10.6 del Capitolato tecnico. *Saranno considerate migliorative le soluzioni in grado di gestire in maniera efficace ed efficiente gli impianti, monitorare consumi e condizioni di confort, produrre risparmi energetici.*	D	6
			3.3	Possesso della certificazione ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale" o EMAS "Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o equivalente in corso di validità *Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo nel caso in cui tutti i componenti il RTI e tutte le Imprese esecutrici siano in possesso della certificazione indicata.*	T	1
			3.4	Percentuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili che il fornitore si impegna a fornire (esclusa quella autoprodotta da impianti presso le Aziende Sanitarie). *Il coefficiente verrà attribuito secondo la seguente formula:* *v(a)=EEFRa/EEFRmax* *dove:* *EEFRa è la percentuale offerta dal concorrente a* *EEFRmax è la percentuale massima offerta per il lotto*	Q	4
			3.5	Obiettivo di risparmio energetico termico migliorativo rispetto al minimo previsto dal par. 10.1 del Capitolato Tecnico 6%1 punto 7% 2 punti	T	6

				8% 3 punti 9% 4 punti 10% o superiore 6 punti La percentuale offerta dovrà risultare dal piano dettagliato degli interventi che si intendono realizzare (par. 10.2 del Capitolato Tecnico)		
			3.6	Obiettivo di risparmio energetico elettrico migliorativo rispetto al minimo previsto dal par. 10.1 del Capitolato Tecnico 6% 1 punto 7% 2 punti 8% 3 punti 9% 4 punti 10% o superiore 6 punti La percentuale offerta dovrà risultare dal piano dettagliato degli interventi che si intendono realizzare (par. 10.2 del Capitolato Tecnico)	T	6
4	**Certificazioni**	**3**	4.1	Possesso della certificazione ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" o equivalente in corso di validità *Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo nel caso in cui tutti i componenti il RTI e tutte le Imprese esecutrici siano in possesso della certificazione indicata.*	T	1
			4.2	Possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni" o equivalente in corso di validità *Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo nel caso in cui tutti i componenti il RTI e tutte le Imprese esecutrici siano in possesso della certificazione indicata.*	T	1
			4.3	Possesso della certificazione SA 8000:2008 "Social accountability" o equivalente in corso di validità *Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo nel caso in cui tutti i componenti il RTI e tutte le Imprese esecutrici siano in possesso della certificazione indicata.*	T	1
	Totale	**70**				

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In relazione a ciascun criterio D, la commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $V_{(a)pi}$ corrispondente alla media dei valori attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Eccellente	Ottimo	Distinto	Buono	Sufficiente	Insufficiente/ non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato (Vapi)	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun criterio di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri di valutazione.

L'attribuzione del punteggio tecnico, per tutti i lotti, avverrà sulla base degli elementi di valutazione riportati nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1.

A ciascuno degli elementi quantitativi "Q" della tabella, è attribuito un punteggio calcolato sulla base del metodo indicato nella tabella stessa.

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del ribasso percentuale offerto applicato alle diverse componenti dell'offerta economica elencate nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Tabella n.11

COMPONENTE OFFERTA ECONOMICA	**PUNTEGGIO MASSIMO**
P_{ter} calcolato sul ribasso percentuale offerto sullo spread termico	2,00
P_{ee} calcolato sul ribasso percentuale offerto sullo spread elettrico	2,50
P_{acq} calcolato sul ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario per la fornitura di acqua	1,00
P_{man} calcolato sul ribasso percentuale offerto sui canoni manutentivi di cui all'allegato B "Listino prezzi"	17,00
P_{pre} calcolato sul ribasso percentuale offerto sul Prezzario della Regione Lazio	5,00
P_{dei} calcolato sul ribasso percentuale offerto sul Prezziario DEI	2,00
P_{eco} calcolato sul ribasso percentuale offerto sulla quota percentuale di cui al par. 9.2.1 (Prestazioni in economia) del Capitolato Tecnico	0,50
TOTALE	**30,00**

A ciascuna componente dell'offerta economica sopra riportata, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_{i,a} = \left(\frac{R_{i,a}}{R_{max,a}}\right)^{0,5}$$

dove:

$C_{i,a}$ = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per la componente X dell'offerta economica;*

a = componente dell'offerta economica

$R_{i,a}$ = *ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per la componente dell'offerta economica*;

$R_{max,a}$ = *ribasso percentuale del concorrente che ha formulato l'offerta più conveniente per la componente dell'offerta economica.*

Terminata l'assegnazione dei coefficienti, il punteggio è attribuito all'offerta economica mediante la seguente formula:

$$Pe_i = \sum_{a=1}^{x} C_{i,a} * P_a$$

dove:

P_{ei}= *punteggio economico del concorrente i-esimo*

P_a= *punteggio massimo della componente dell'offerta economica*

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe):

$$PTOT = Pt + Pe$$

dove:

Pt = somma dei punteggi tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Stazione Appaltante individuerà i componenti della commissione secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, Titolo VIII, Capo VII Bis "Disciplina dei criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno e l'ora indicati sulla PAD.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la PAD e alle stesse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle

guide per l'utilizzo della PAD. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede in seduta virtuale all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai Concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli Concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo Lotto, in seduta virtuale, all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti Concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio a individuare il Concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale

e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

fGli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alleventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento del la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La Convenzione è stipulata non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del servizio.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della Convenzione; la garanzia provvisoria degli altri Concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità disciplinate dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula della Convenzione non avviene nel termine su indicato per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della Convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della Convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Convenzione, gli Ordinativi di Fornitura, i subappalti e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-

generali/codicecomportamento e all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita sezione dedicata in Piattaforma, accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati tramite notifica di sistema contestualmente alla comunicazione dell'esito definitivo.

Ai partecipanti collocatisi nei primi 5 posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita sezione dedicata in Piattaforma, accessibile ai primi 5 classificati e comunicata agli interessati tramite notifica di sistema.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/1990. L'accesso è consentito mediante apposita sezione dedicata in Piattaforma, accessibile a tutti i partecipanti.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

a) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

b) Dati 'giudiziari', di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno comunicati alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la Stazione Appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con sede in Roma, Rosa Raimondi Garibaldi 7.